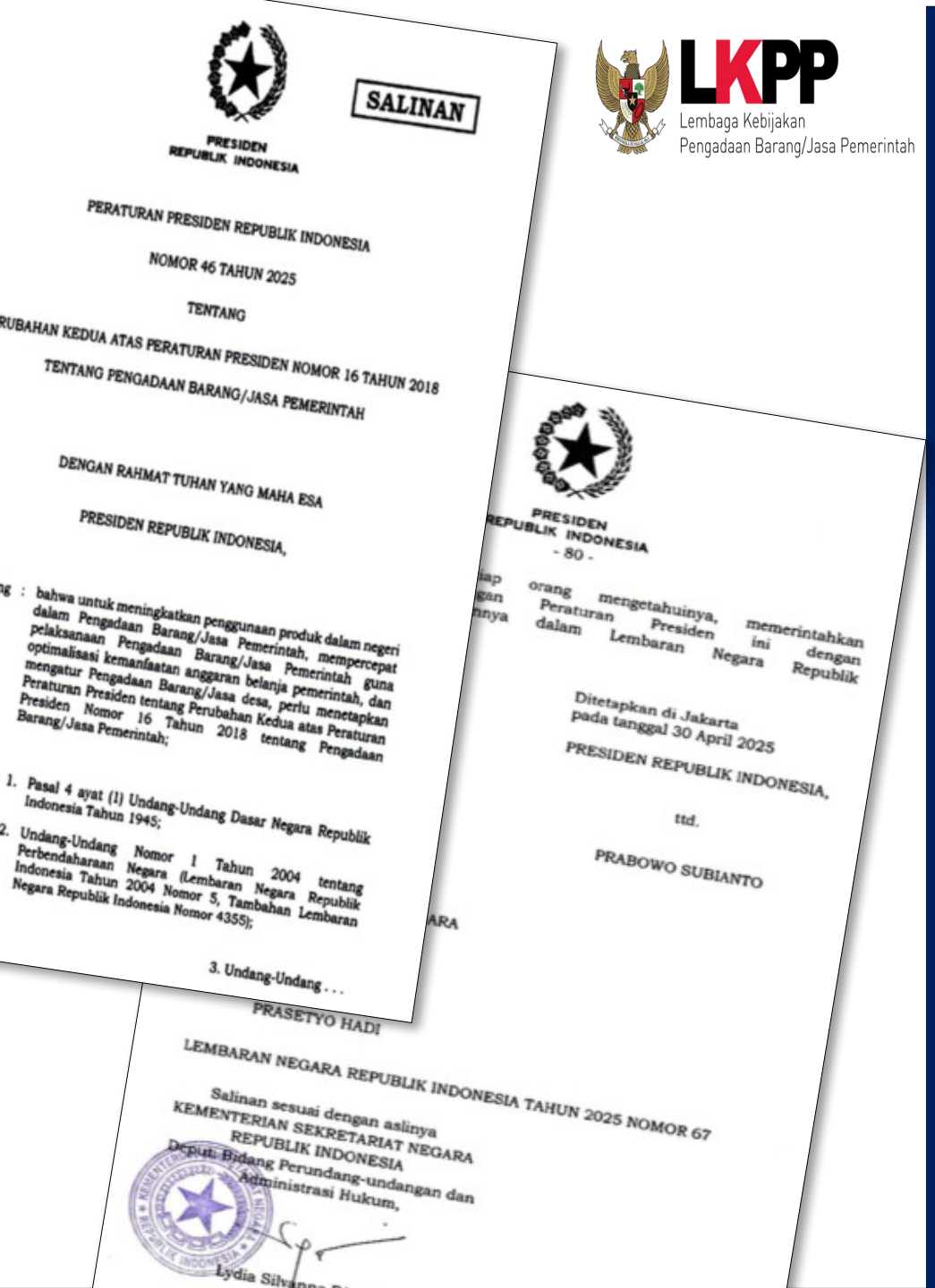

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

g : bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

PRASETYO HADI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 80 -

orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

POKOK PERUBAHAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

22 Mei 2025

LATAR BELAKANG

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Amanat Inpres 2 Tahun 2022 kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan
- Penguatan PDN dan UMKK
- Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden
- Percepatan proses PBJP



LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KETENTUAN UMUM

- ❑ PENAMBAHAN DEFINISI
- ❑ PENGENALAN KONSEP PENERIMA MANFAAT
- ❑ PENEGASAN RUANG LINGKUP
- ❑ KEWENANGAN PENYUSUNAN REGULASI PBJ
- ❑ KEBIJAKAN MEKANISME PEMBAYARAN

PENAMBAHAN DEFINISI

INSTITUSI LAINNYA (PASAL 1 ANGKA 5A)	institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa
PEMERINTAH DESA (PASAL 1 ANGKA 5B)	kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
SERTIFIKAT KOMPETENSI (PASAL 1 ANGKA 18C)	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK (PASAL 1 ANGKA 18D)	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
PRODUK DALAM NEGERI (PASAL 1 ANGKA 46A)	Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri
PENGADAAN BERKELANJUTAN (PASAL 1 ANGKA 46B)	Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya

RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

sebelum	perubahan
(1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;	(1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa;
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	(2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau
(3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.	(3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

PENEGASAN PBJ DIKECUALIKAN

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PASAL 61

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;
b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.

2. Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Swakelola** dengan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa **tidak dapat** dilaksanakan secara Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Penyedia**



4

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia:

a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat
b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya

5

Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia menggunakan produk usaha Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri

6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerLKPP.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKU, KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN

PELAKU PENGADAAN

1 PENAMBAHAN KEWENANGAN PA

- Penetapan Penunjukan Langsung terkait Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden. (Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) huruf a)
- Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf f2)

2 PERLUASAN KETENTUAN KPA

KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan **wajib** memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK. (Pasal 10 Ayat (5) dan (6))

3 PENAMBAHAN TUGAS PPK

- Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))
- **Menginput e-Kontrak** dan mengendalikan Kontrak (Pasal 11 Ayat (1))

4 PENAMBAHAN TUGAS POKJA PEMILIHAN

Melaksanakan E-purchasing non Pembelian langsung (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN



Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri **dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ**



Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa **wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa**.



Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem PBJ.

Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Jenis Sumber Daya PBJ	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa b. Personel Lainnya c. Aparatur Sipil Negara selain a dan b	(1)
2	Kewajiban Memiliki Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan.	(2)
3	Tugas Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, pendukung PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, serah terima, dan persiapan katalog elektronik	(3)
4	Kompetensi Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi PPK yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri	(3a)
5	Pengecualian Kewajiban	Pengecualian kewajiban ini berlaku untuk Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh TNI/Polri atau pegawai lembaga lain yang ditetapkan oleh Kepala LKPP	(4)
6	Pengelolaan oleh Personel Lainnya saat Pengecualian	Dalam kondisi pengecualian, pengelolaan pengadaan dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(5)
7	Tugas Personel Lainnya	Personel Lainnya yang mengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugas yang setara dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(5a)
8	Sertifikasi Personel Lainnya	Personel Lainnya wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, atau apabila belum, wajib memiliki Sertifikat Dasar/Level-1	(6), (7)
9	Kedudukan Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	(8)
10	Prioritas Penugasan	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan	(10)
11	Penghargaan dan Pengakuan	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(11)

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(1)
2	Jika Jumlah Pengelola PBJ Belum Mencukupi	**a. Pokja Pemilihan**: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Anggota lainnya adalah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2a)
		b. Pejabat Pengadaan: - Jika tugas Pejabat Pengadaan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka dilaksanakan oleh ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2b)
3	Jika Belum Ada Pengelola PBJ Sama Sekali	Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: a. ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Agen Pengadaan	(3)
4	Rencana Aksi Personel Lainnya	Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh Personel Lainnya wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya	(3a)
5	Jika Personel Lainnya Belum Mencukupi	**a. Pokja Pemilihan**: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi - Anggota lainnya adalah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3b-a)
		b. Pejabat Pengadaan: - Jika tidak dapat dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilaksanakan oleh yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3b-b)
6	Ketentuan Teknis Selanjutnya	Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga	(4)

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
PERPRES 16 TAHUN 2018
Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

1. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;
2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
4. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

EXPIRED

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

CARA, METODE DAN PERSIAPAN PENGADAAN

SWAKELOLA

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SWAKELOLA TIPE I



Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh **K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN**

SWAKELOLA TIPE II



Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA**

SWAKELOLA TIPE III



Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SWAKELOLA TIPE IV



Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh **KELOMPOK MASYARAKAT**



(Pasal 47)

Untuk Swakelola Tipe II dapat (baca : tidak wajib) melakukan kesepakatan kerjasama.

BENEFICIARY OWNERSHIP

Konsep larangan kesamaan beneficiary ownership masuk dalam pertentangan kepentingan (pasal 7 ayat 2 huruf)

Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi **kriteria Pemilik Manfaat** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA

E-PURCHASING

wajib untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik

PENGADAAN LANGSUNG

a. bernilai paling banyak Rp200.000.000 untuk pengadaan barang/jasa lainnya
b. bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
c. bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultansi

PENUNJUKAN LANGSUNG

a. Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden
b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres;
c. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
f. hanya dapat disediakan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
g. pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA

PENUNJUKAN LANGSUNG (Cont')

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

i. hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta

j. Tender/seleksi ulang mengalami kegagalan.

k. dalam hal terjadi pemutusan kontrak

l. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

TENDER CEPAT

Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.

TENDER/SELEKSI

tidak dapat menggunakan metode lainnya

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

TINDAK LANJUT PENUNJUKAN LANGSUNG ARAHAN PRESIDEN



Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.

1



Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden; dan
b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

2



Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana pada ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

3

TINDAK LANJUT PENUNJUKAN LANGSUNG ARAHAN PRESIDEN



Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat,memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

4



APIP kementerian/lembaga melakukan pendampingan/*probity audit* dalam proses pemilihan penyedia melalui Penunjukan Langsung, dan melakukan reviu sebelum pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab PA/KPA/PPK

5



Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, **lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional** melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

3
6

Perubahan Metode Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung menjadi **Metode Kualifikasi dengan Pascakualifikasi.**

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang paling sedikit meliputi **kinerja Penyedia.**

PENGUATAN
E-PURCHASING

PENGUATAN EPURCHASING



1

Toko Daring merupakan bagian dari Katalog Elektronik.

2

Kewajiban **E-purchasing** apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

3

Katalog Elektronik **dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa**.

PENGUATAN EPURCHASING

01 Pelaksanaan **E-purchasing wajib** dilakukan apabila tersedia dalam katalog elektronik. **(Pasal 50)**

02 Pengadaan **Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui e-purchasing. (Pasal 41 ayat (2))**

03 Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III **dapat dilakukan melalui E-purchasing**.

04 Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola **wajib** dilaksanakan dengan metode E-purchasing.

05 Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV **dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun** setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

06 Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan **dengan pemesanan berdasarkan e-purchasing**

07 Ketentuan **Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia** dilakukan melalui metode E-purchasing

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

AFIRMASI

PDN DAN UMKK

AFIRMASI PDN

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

A. ALOKASI PEMAKETAN

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

B. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN

Layer 1	PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 2	PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 3	PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%
Layer 4	PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
Layer 5	Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)
Layer 6	Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah



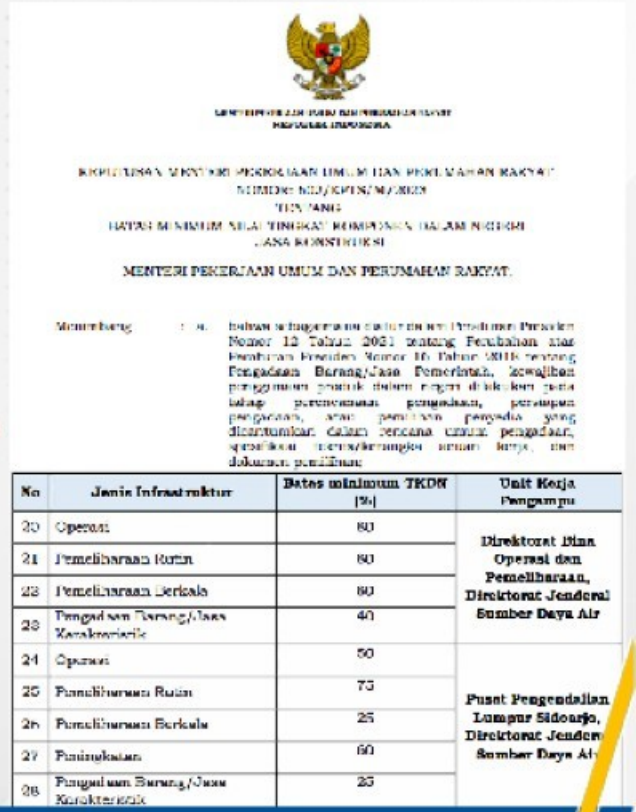
C. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

PENERAPAN PREFERENSI HARGA



1. Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp 1 Miliar berdasarkan :
   a. HPS dengan metode Tender
   b. Pagu anggaran untuk Tender Pekerjaan Terintegrasi
   c. Pagu paket pengadaan untuk E-Purchasing dengan mini kompetisi.
2. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%.
3. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki TKDN paling rendah 25%
4. Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri
5. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
20	Operasi	80	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
21	Pemeliharaan Rutin	80	
22	Pemeliharaan Berkala	80	
23	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	40	
24	Operasi	50	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
25	Pemeliharaan Rutin	75	
26	Pemeliharaan Berkala	25	
27	Pengadaan	60	
28	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	25	

PENYESUAIAN PROSES PBJ (PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN)

Ketentuan preferensi harga **pekerjaan konstruksi** melalui **metode Tender**:

a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap **komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri **hanya pada komponen Barang**
c. diberikan paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri

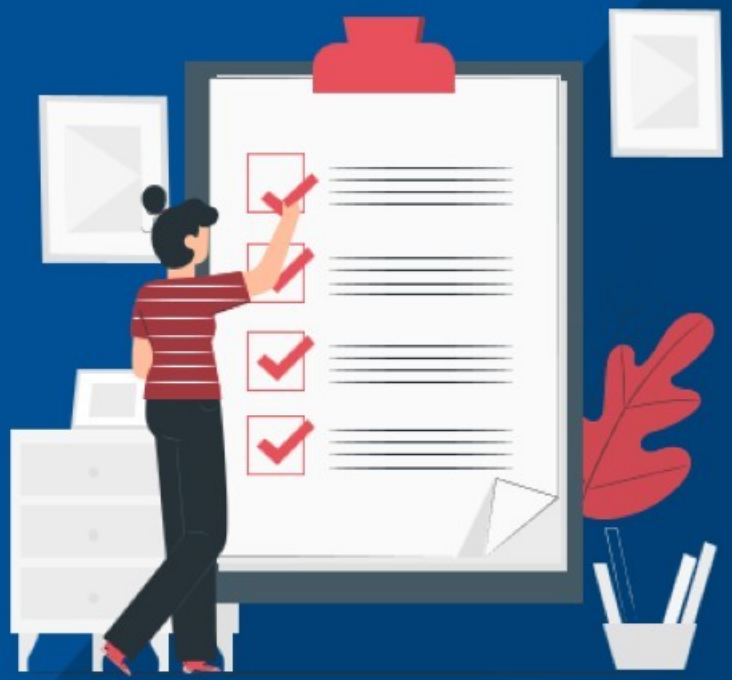
---

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing **dengan persyaratan leadfirm merupakan badan usaha nasional**

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ



01 Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (***supplied by owner***) Pasal 20A dan 20B

02 Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan **pemesanan berdasarkan e-purchasing dan/atau Kontrak payung**

03 Kepala LKPP melaksanakan **Konsolidasi Pengadaan** Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga (Pasal 21)

04 ***Performance-based Contract*** sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu (Pasal 27)

05 **Modifikasi *Turn Key*** perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai (Pasal 27)

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENYESUAIAN PROSES PBJ

(PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN)

PENYESUAIAN PROSES PBJ (PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN)

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

01 Penyusunan HPS **dikecualikan** untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ***E-purchasing*** **dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7))

02 Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **(termasuk e-purchasing)**

03 Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya **keadaan darurat**, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA**

04 Jaminan sanggah banding untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan **pekerjaan terintegrasi**

- ***PENGADAAN INTERNASIONAL***
- ***PENGADAAN BERKELANJUTAN***
- ***PENGADAAN DARURAT***

PENGADAAN INTERNASIONAL

PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL MENCANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI:

1. alih teknologi/pengetahuan;
2. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
3. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan **yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri** berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (***country of origin***) Barang dan jasa

PBJ BERKELANJUTAN

(PASAL 68)

- Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi **dan/atau aspek institusional**
- **Aspek institusional** meliputi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat

PBJ DARURAT

(PASAL 59)

pemberian bantuan kemanusiaan kepada **daerah di Indonesia** atau negara lain yang terkena bencana

KETENTUAN KONTRAK

MEKANISME PEMBAYARAN

Dalam hal ketentuan terkait dengan **mekanisme pembayaran**, Kepala LKPP berkoordinasi dengan:



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara **untuk APBN**; atau



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri **untuk APBD**.



1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran (Pasal 52 ayat (3))

2. Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak seperti bukti pembelian/pembayaran; kuitansi; surat perintah kerja; surat perjanjian; dan surat/bukti pesanan tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak (Gabungan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (6a)).

3. Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen)** berdasarkan persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))

.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

OPTIMALISASI SPSE

OPTIMALISASI SPSE

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**



Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**

- ***PENGAWASAN***
- ***ADUAN MASYARAKAT***
- ***PENGHARGAAN***
- ***SANKSI***

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

(PASAL 77)

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan**.



PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(PASAL 77)

Aparat penegak hukum yang **menerima pengaduan masyarakat** berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa **wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP** untuk ditindaklanjuti **sepanjang bukti awal** yang disampaikan **termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



REWARD & PUNISHMENT

PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK INSTANSI

(PASAL 81A)



1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya **diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi** dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri **dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.**

3. **Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:**
   a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah

4. **Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:**
   a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

REWARD & PUNISHMENT

PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK PELAKU PENGADAAN

(PASAL 82)



1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang **tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.**

2. Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa **pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK



Dalam hal peserta pemilihan:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau
e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK



Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai **sanksi administratif.**

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK



Dalam hal penyedia:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa;
b. menyebabkan kegagalan bangunan;
c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;
f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
g. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;
h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/atau
i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3),

Penyedia dikenai sanksi administratif.

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK (PASAL 78)



1. Sanksi administratif berupa:
   a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
   b. sanksi pencairan jaminan;
   c. Sanksi Daftar Hitam;
   d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
   e. sanksi denda.

2. **Pengenaan sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha**.

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

(PASAL 80)



PERBUATAN ATAU TINDAKAN PENYEDIA DALAM PROSES PENCANTUMAN KATALOG BERUPA:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;
2. Menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
3. Menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri.

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

SANKSI DALAM KATALOG

(PASAL 80)



1. Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
   a. pemberian surat peringatan;
   b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau
   c. penurunan pencantuman Penyedia.

3. Pengenaan sanksi sebagaimana dikenakan pada **perorangan**, badan usaha, **dan/atau pengurus badan usaha**.

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT



(PASAL 86) DIHAPUS

Amanat kepada Menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah untuk dapat menindaklanjuti Menyusun aturan Pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden ini



(PASAL 86A)

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

www.lkpp.go.id

lkpp_ri

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

021-29935577
144